

1501793-94.2021.8.26.0540

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... em local conhecido como ponto de tráfico, é evidente que ele não atuava sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, portanto, que integre, com maior ou menor comprometimento, estrutura criminosa.

3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar JONATHAN FONSECA DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra - SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1501793-94.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501793-94.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JONATHAN FONSECA DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. JONATHAN FONSECA DOS SANTOS foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, em 10.08.2021, por volta das 14h00, na Rua Jacareí, altura do nº 100, Parque América, em Rio Grande da Serra, trazia consigo, para fins de tráfico, 55 porções de maconha (73,3g), 54 porções de cocaína (40,4g), 49 porções de "crack" (10,4g), 05 porções de "haxixe" (2,3g) e 22 tubos de "lança-perfume" (751ml).

Convertida em preventiva a prisão em flagrante do então indiciado (fls. 80/82).

Notificado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 113/115).

Denúncia recebida em 07.12.2021 (fl. 138).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo ao fim interrogado o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pediu a fixação da pena em seu patamar mínimo, com substituição por restritiva de direitos e possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. O pedido é procedente.

A materialidade foi suficientemente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), registro de ocorrência (fls. 02/05), autos de exibição, apreensão e constatação (fls. 09/10 e 48/51), laudos de exame químico-toxicológico, positivos para maconha, cocaína e tricloroetileno (fls. 155/157 e 160/164), e, sobretudo, pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é inequívoca.

Os policiais civis Denis Vitor da Silva e Alex Adriano dos Santos e o GCM João Vitor Rocha Amado disseram que estavam em operação conjunta pelo local dos fatos, ponto mais do que conhecido de venda de drogas, quando avistaram o acusado falando ao telefone, pedindo um Uber. Montaram campana e, em um determinado momento, puderam observar a chegada de um veículo de cor preta, no qual o acusado embarcou gritando para dentro da mata que já voltaria. Retornou cerca de 10 minutos depois com uma sacola de cor roxa nas mãos e ingressou na trilha. Decidiram, então, abordá-lo. Com ele, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, mais à frente no matagal, encontraram a sacola roxa contendo as porções de droga apreendidas, além de um celular e dinheiro. Não localizaram mais ninguém no local. Não conheciam o acusado. Em conversas informais, ele confessou ter levado a sacola, afirmando, contudo, que acreditava que ela continha apenas pertences pessoais e poucas porções de maconha.

Na delegacia, Jonathan optou por permanecer em silêncio (fl. 14).

Em juízo, negou as acusações. Disse que é usuário de "crack" e estava na biqueira no dia dos fatos para consumir a droga. Havia sofrido uma recaída no vício. Foi primeiro para uma biqueira na Avenida Jean Lietaud, que estava desabastecida, então rumou para a da Rua Jacareí. Lá, encontrou uma moça, conhecida como "Índia", que estava traficando e que pediu a ele que pegasse uma sacola na esquina, a cerca de 100m, contendo as coisas dela: itens pessoais e algumas porções de maconha. Ao retornar para a biqueira, foi abordado e preso pelos agentes. Nega que estivesse traficando no local.

Apesar da negativa, patente a caracterização do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em especial a apreensão da droga na fase policial e as condições em que o acusado foi encontrado.

Materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas, nenhuma dúvida se tendo a respeito da ocorrência do crime e da conduta do acusado.

O acusado, segundo afirmaram os agentes, foi avistado saindo e voltando para o local dos fatos, ponto mais do que conhecido de venda das drogas em Rio Grande da Serra, com uma sacola de cor roxa, posteriormente recuperada, dentro da qual foram localizadas as porções de droga apreendidas.

Não há qualquer dúvida nos depoimentos prestados.

Os policiais civis e o GCM afirmaram expressamente que tinham condição de ver - e viram - o acusado saindo de carro e retornando, também de carro, para a trilha com a sacola.

Na sequência, em buscas realizadas, localizaram, exatamente onde o acusado foi visto, a sacola contendo as porções de maconha, cocaína, "crack" e "lança-perfume" apreendidas.

Nada há que desabone o depoimento dos agentes da lei, verossímil e sob o qual recai presunção de veracidade não ilidida.

Tampouco foi demonstrada qualquer intenção de perseguição do acusado, não sendo razoável presumir que os agentes tenham forjado o flagrante a fim de prejudicar pessoa por eles até então desconhecida, sujeitando-se às graves penas cominadas ao delito e correndo o risco de serem presos e perderem a farda.

É o que basta, restando isolada a tese de irresponsabilidade do acusado e de posse de droga para uso pessoal.

Ora, é absolutamente incrível que, em meio a uma biqueira, mais do que conhecida em Rio Grande da Serra, o acusado achasse que o conteúdo da sacola que ele foi buscar, a pedido de uma traficante, segundo ele mesmo afirmou, se tratasse de uma mochila insuspeita e "poucas porções de maconha".

Quer dizer, ele estava na biqueira, fazendo não se sabe o que, dela saiu e retornou de carro com uma sacola para entregar a outra pessoa.

Aqui é importante apontar que tanto os policiais civis quanto o GCM disseram, mais uma vez com segurança, que o acusado saiu da biqueira e voltou, em ambas as ocasiões de carro, e não a pé, trazendo a sacola roxa apreendida.

A sacola continha 55 porções de maconha, 54 porções de cocaína, 49 porções de "crack", 05 porções de "haxixe" e 22 tubos de "lança-perfume" (751ml).

Ou seja, inconfundível o seu conteúdo, seja pela quantidade, seja pelo formato das centenas de porções de drogas apreendidas, inclusive 22 tubos de "lança-perfume", pesando quase 1kg.

E ainda que assim não o fosse, o ato de transportar as poucas porções de maconha a que o acusado fez referência em seu interrogatório, mesmo não confessando, já caracteriza de forma suficiente o tráfico, não convencendo a singela alegação de desconhecimento, mesmo porque, diversos são os verbos previstos no núcleo do tipo do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, dentre os quais ter em depósito, transportar, guardar - não sendo necessária, portanto, a prática de qualquer ato de comercialização.

O acusado era imputável na data dos fatos e tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude, culpabilidade ou outras circunstâncias que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que cometeu o delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da pena, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase: a quantidade de droga é negativa, já que apreendidas 55 porções de maconha (73,3g), 54 porções de cocaína (40,4g), 49 porções de "crack" (10,4g), 05 porções de "haxixe" (2,3g) e 22 tubos de "lança-perfume" (751ml), com potencial de atingimento de centenas de usuários; a natureza das drogas também é negativa, tendo em vista o maior poder vulnerante da cocaína; personalidade do agente, conduta social e culpabilidade normais; antecedentes negativos, à luz da FA e respectivas certidões (fls. 57/58 e 59/63); motivos, circunstâncias e consequências do crime: normais; e comportamento da vítima inexistente. Fixo, portanto, a pena-base em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa.

Na segunda fase, sem atenuantes, incide a agravante da reincidência genérica, em razão da condenação transitada em julgado em 02.08.2018 nos autos nº 4606-96.2014.8.26.0126 (fls. 57/58), de modo que fica a pena intermediária em 09 anos, 03 meses e 04 dias de reclusão, mais 925 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 09 anos, 03 meses e 04 dias de reclusão, mais 925 dias-multa.

No ponto, registre-se que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não incide na espécie. Primeiro porque, ainda que não específico, o acusado é reincidente. No mais, porque, dedicado à venda de drogas em local conhecido como ponto de tráfico, é evidente que ele não atuava sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, portanto, que integre, com maior ou menor comprometimento, estrutura criminosa.

3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar JONATHAN FONSECA DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 09 anos, 03 meses e 04 dias de reclusão, mais 925 dias-multa - calculados em seu mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em vista da pena aplicada, da reincidência e da natureza equiparada a hediondo do delito, fixo o fechado como regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Também em razão da pena aplicada, inviáveis a substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77).

Relego o cômputo de eventual detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados requisitos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º).

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, encerrada a instrução, mais do que inalteradas, as circunstâncias que autorizaram de início a custódia cautelar se confirmaram, sendo certa a prática de crime bastante grave,

equiparado a hediondo, por indivíduo reincidente. Várias, ainda, foram as circunstâncias judiciais reconhecidas, com especial relevo para as de quantidade e natureza das drogas, já que apreendidas com ele 55 porções de maconha (73,3g), 54 porções de cocaína (40,4g), 49 porções de "crack" (10,4g), 05 porções de "haxixe" (2,3g) e 22 tubos de "lança-perfume" (751ml). Absolutamente necessária, portanto, a custódia cautelar para restaurar e manter íntegra a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Produto do tráfico, decreto, ainda, o perdimento do dinheiro apreendido com o acusado (art. 63, I, da Lei nº 11.343/06).

Por fim, indefiro o pedido de restituição de fls. 121/124, uma vez que, apesar da apresentação da nota fiscal e do recibo de compra do aparelho celular, o documento está em nome de terceira pessoa, sem qualquer vinculação, ao menos demonstrada, com a requerente.

Assim, e mesmo porque comprovadamente utilizado na prática do tráfico, determino o seu perdimento, caso útil, em favor da União.

Após o trânsito:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

Expeça-se a certidão de honorários dos advogados.

P.R.I.C.

Rio Grande da Serra, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA